

	Título: Obediencia de ordenes legítimas		Estándar CALEA: 12.1.3
	Fecha de Expedición: 01 de abril 2025	Revisión: 0	Página: 1 de 2
	Fecha de Revisión:		
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSENADA			

1.-PROPÓSITO

Establecer un sistema claro para la delegación de autoridad y responsabilidad dentro de la DSPM, asegurando que todos los niveles del personal comprendan su rol y autoridad en cada situación operativa, administrativa o de emergencia.

2.-ALCANCE

Es aplicable a todo el personal operativo, administrativo y de mando de la DSPM, incluyendo directivos, subdirectores, mandos intermedios y personal de campo.

3.-DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

DIRECTOR: al Director de Seguridad Pública Municipal de Ensenada, Baja California.

REGLAMENTO: Reglamento de la Administración Pública para el Municipio de Ensenada

REGLAMENTO INTERIOR: Reglamento Interior de la Dirección de la Dirección de Seguridad Pública Municipal del Municipio de Ensenada.

4.-PROCEDIMIENTO Y RESPONSABILIDADES

La autoridad y responsabilidades son inherentes a cada puesto dentro de la estructura organizacional. En ausencia o incapacidad de un mando, la autoridad se delegará de manera automática o mediante designación formal, garantizando la continuidad de las operaciones, sin que ello implique la transferencia de la responsabilidad final.

Con base al numeral 137 inciso VIII de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Ciudadana que a la letra dice:Obedecer las órdenes de los superiores jerárquicos o de quienes ejerzan sobre él funciones de mando y cumplir con todas sus obligaciones, realizándolas conforme a derecho.

- I. **Todo personal deberá obedecer las órdenes legítimas emitidas por sus superiores jerárquicamente**, aun cuando dichas ordenes sean transmitidas a través de un empleado de igual o menor rango.
 - La delegación de autoridad podrá ser formal mediante oficio o informal mediante instrucciones verbales, según la situación operativa.
 - El superior jerárquico puede transmitir instrucciones a través de cualquier elemento de confianza, independientemente del rango del mensajero.
 - El personal debe cumplir todas las ordenes emanadas de un superior, incluso si estas son comunicadas a través de un servidor público del mismo nivel o inferior.
 - El respeto y la obediencia a los mandos se mantiene independientemente de la vía de transmisión de la orden.
- II. **Si un elemento recibe dos órdenes que parezcan contrarias, deberá:**
 - Dar prioridad a la orden emitida por el superior jerárquico inmediato
 - Informar de inmediato al superior que emitió el primer orden sobre la existencia de una

	Título: Obediencia de ordenes legítimas		Estándar CALEA: 12.1.3
	Fecha de Expedición: 01 de abril 2025	Revisión: 0	Página: 2 de 2
	Fecha de Revisión:		
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSENADA			

instrucción diferente, solicitando instrucciones para resolver el conflicto.

III. **Ordenes ilegítimas**

Si el personal considera que una orden puede ser ilícita deberá:

- Solicitar respetuosamente la confirmación de la orden a su superior inmediato
- Negarse a cumplirla si implica actos ilícitos o violaciones evidentes a los derechos humanos, debiendo informar de inmediato por la vía más rápida posible a la autoridad superior a Asuntos Internos